

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1943/2542	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศรีการช่าง	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	ร้อยเอก จำเนียร สุนทรธีมากร	โจทก์
	การสื่อสารแห่งประเทศไทย	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 354, มาตรา 355, มาตรา 361, มาตรา 369

โจทก์เข้ายื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตามข้อเสนอและเงื่อนไขที่จำเลยกำหนด โจทก์จึงต้องผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ และตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้มีข้อตกลงให้มีการยื่นซองประกวดเฉพาะราคาใหม่ได้ แสดงให้เห็นถึงความประสงค์ของคู่สัญญาว่าหากมีการยื่นซองประกวดเฉพาะราคาใหม่ตามข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ราคาที่ผู้ยื่นซองประกวดราคายื่นเสนอไว้เดิมเป็นอันยกเลิกกันไปและต้องถือราคาตามที่ได้มีการเสนอราคาใหม่นั้น ส่วนระยะเวลาการยื่นราคาที่เสนอใหม่ยังคงเป็นไปตามข้อตกลงเดิมคือต้องยื่นราคาไว้ 90 วัน นับแต่วันที่ได้มีการยื่นซองประกวดราคาใหม่โจทก์ยื่นซองประกวดเฉพาะราคาใหม่ วันที่ 7 ธันวาคม 2536 ระยะเวลา 90 วัน จึงต้องนับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไปเมื่อจำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ไปทำสัญญาจ้างและโจทก์ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2537 จึงไม่เกินกำหนดระยะเวลาที่โจทก์จะต้องผูกพันตามราคาที่ยื่นไว้ตามข้อตกลง เมื่อโจทก์ไม่ไปทำสัญญาจ้างตามกำหนด โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาและต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่จำเลยตามข้อตกลงในการยื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกาศให้มีการยื่นซองประกวดราคาก่อสร้างอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข มีเงื่อนไขให้ผู้ยื่นซองประกวดราคาต้องยื่นราคาที่เสนอไว้ จนครบ 90 วัน นับแต่วันยื่นซองประกวดราคา โจทก์ยื่นซองประกวดราคาและวาง หลักประกันซองจำนวน 82,505 บาท ต่อมาโจทก์ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา ก่อสร้างอาคารดังกล่าวจากจำเลย โจทก์เห็นว่าพ้นกำหนด 90 วัน จึงไม่ไปทำสัญญา และขอรับหลักประกันซองคืน แต่จำเลยไม่คืนให้ ขอให้บังคับจำเลยคืนหลักประกัน ซองหรือชำระเงินจำนวน 90,755 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จาก ต้นเงิน 82,505 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียกร้อยเอกจำเนียร สุนทรธิดากรเข้ามาเป็นโจทก์ร่วม ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์และจำเลยมีสิทธิไล่เบี้ยให้รับผิดชอบจำเลย ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ยื่นใบเสนอราคาโดยระบุข้อความผูกพัน โจทก์ไว้ในใบเสนอราคาว่า ราคาที่เสนอมานี้ยื่นอยู่ในกำหนด 90 วัน หากจำเลย ตกลงว่าจ้างโจทก์และโจทก์ไม่มาทำสัญญาเป็นหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ จำเลยแจ้งให้ทราบจะต้องถูกริบหลักประกันซองทั้งหมด และหากจำเลยจ้างบุคคลอื่น แทนในวงเงินจำนวนสูงขึ้นเท่าใด โจทก์ต้องชดใช้ค่าเสียหายและจำนวนเงินในส่วน ราคาที่สูงขึ้นให้จำเลยและจะถือว่าโจทก์ละทิ้งงานด้วย โจทก์เสนอราคาค่าจ้างเป็น เงิน 3,115,799.78 บาท สูงกว่าผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาต่ำกว่าแต่ยังสูงกว่า วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการจึงเรียกโจทก์และผู้เสนอราคารายอื่นมาให้ เสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยวิธียื่นซองประกวดเฉพาะราคาเสนอต่อคณะกรรมการ วันที่ 7 ธันวาคม 2536 โจทก์ยื่นซองประกวดเสนอราคาใหม่เป็นเงิน 1,979,500 บาท

วันที่ 17 มกราคม 2537 จำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบว่าการตกลงว่าจ้างโจทก์ในราคา
ที่โจทก์เสนอใหม่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2537 จำเลยแจ้งให้โจทก์ไปทำสัญญาในวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2537 โจทก์ไม่ไปทำสัญญาและแจ้งขอสิทธิในการทำสัญญา
ทำให้จำเลยเสียหายจำเลยจึงมีสิทธิรับหลักประกันของและโจทก์มีหน้าที่ต้องชำระค่า
จ้างในส่วนที่สูงขึ้นที่จำเลยไปว่าจ้างผู้อื่นสูงกว่าราคาที่โจทก์ยื่นในใบเสนอราคาเป็น
เงินจำนวน 670,500 บาท ขอให้ยกฟ้องกับขอให้โจทก์และโจทก์ร่วมชำระเงิน
จำนวน 720,098.61 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 670,500
บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย

โจทก์และโจทก์ร่วมให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์สิ้นภาระผูกพันตามเงื่อนไขใน
ใบเสนอราคา จำเลยมีหน้าที่จะต้องคืนหลักประกันของให้แก่โจทก์และโจทก์ร่วม ขอ
ให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์และโจทก์ร่วมชำระเงินจำนวน 670,500 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2537 จนกว่าจะ
ชำระเสร็จแก่จำเลย ยกฟ้องโจทก์

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยประกาศประกวดราคา
จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขชะเมา โดยกำหนดเงื่อนไขว่า ผู้เข้า
ประกวดราคาต้องยื่นราคาที่เสนอภายใน 90 วัน นับแต่วันยื่นซองเสนอราคาเป็นต้น
ไป และเมื่อจำเลยตกลงว่าจ้างผู้เข้าประกวดราคารายใดและได้แจ้งนัดหมายให้ไปทำ

สัญญาจ้างในวันใดแล้ว ผู้เข้าประกวดราคารายนั้นจะต้องไปทำสัญญาภายในกำหนดเวลา หากไม่สามารถไปทำสัญญาตามกำหนดเวลาได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ จะต้องแจ้งให้จำเลยทราบทันที อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าประกวดราคาต้องไปทำสัญญาภายใน 15 วัน นับต่อจากวันที่ได้นัดหมายครั้งแรกถ้าผู้เข้าประกวดราคาไม่ไปทำสัญญาจ้างภายในกำหนดเวลาในวรรคแรกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ถือว่าผู้เข้าประกวดราคารายนั้นกระทำผิดสัญญา และจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายและจำนวนเงินในส่วนราคาค่าจ้างที่สูงกว่าจำนวนราคาที่ผู้เข้าประกวดราคาได้เสนอไว้ให้จำเลย เมื่อจำเลยจะต้องเสียไปในการว่าจ้างผู้อื่นมาทำงานนี้แทนผู้เสนอราคา และถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงานด้วย ส่วนการพิจารณาผลการประกวดราคา ถ้าปรากฏว่าราคาเสนอของรายที่คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาเห็นสมควรจ้างสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ คณะกรรมการจะเรียกผู้เข้าประกวดราคาที่เสนอราคาต่ำสุดมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าผู้เข้าประกวดราคาที่เสนอราคาต่ำสุดยอมลดราคาลงอยู่ภายในวงเงินงบประมาณก็จะรายงานผู้ว่าการพิจารณาสั่งการต่อไป แต่ถ้าผู้เข้าประกวดราคาที่เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมลดราคาหรือลดราคาแล้วยังสูงกว่าวงเงินงบประมาณ คณะกรรมการจะเรียกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและรายละเอียดข้อกำหนดทุกราย รวมทั้งรายที่เสนอราคาต่ำสุดที่ต่อรองราคาแล้วนั้นด้วย มาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยวิธียื่นซองประกวดเฉพาะราคาเสนอต่อคณะกรรมการภายในกำหนดระยะเวลาที่สมควรหากรายใดไม่มายื่นซองให้ถือว่ารายนั้นยื่นตามราคาที่เสนอไว้เดิมหรือราคาที่ได้ออกราคาต่ำสุดหลังจากที่ได้มีการต่อรองแล้ว โจทก์เข้าประกวดราคาโดยยื่นซองประกวดราคาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 เสนอราคา 3,115,799.78 บาท จำเลยพิจารณาแล้วให้ผู้เข้าประกวดราคายื่นซองประกวดเฉพาะราคาเสนอจำเลยใหม่โจทก์ยื่นซองประกวดราคาเสนอราคาใหม่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2536 เป็นเงิน 1,979,500 บาท จำเลยพิจารณาราคาที่มีการยื่นซองประกวดราคาเสนอใหม่แล้วตกลงว่าจ้างโจทก์และแจ้งให้โจทก์ทราบวันที่ 17 มกราคม 2537

โดยระบุว่า การทำสัญญาจ้างจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาจำเลยมีหนังสือลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2537 แจ้งให้โจทก์ไปทำสัญญาจ้างตามที่จำเลยตกลงว่าจ้างโจทก์ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2537 โจทก์ไม่ไปทำสัญญาจ้างกับจำเลยตามกำหนดเวลานัดที่ได้รับแจ้ง และมีหนังสือลงวันที่ 17 เมษายน 2537 ขอสิทธิการทำสัญญาจ้างโดยอ้างเหตุผลว่า วันที่กำหนดนัดทำสัญญาจ้างที่จำเลยแจ้งมานั้นล่วงเลยกำหนดเวลาที่ยื่นไว้ตามข้อตกลงแล้ว จำเลยจึงมีหนังสือยกเลิกการจ้างโจทก์และไปทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดกฤษณพงษ์ การก่อสร้างแทน

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมมีว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่ เห็นว่า โจทก์เข้ายื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตามข้อเสนอและเงื่อนไขที่จำเลยกำหนด โจทก์จึงต้องผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ซึ่งตามเงื่อนไขที่ระบุในการยื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่กำหนดให้ผู้ยื่นยื่นราคาภายใน 90 วันนับแต่วันยื่นซองนั้น หมายความว่า ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวผู้ยื่นซองประกวดราคาจะเปลี่ยนแปลงราคาที่ยื่นเสนอไม่ได้ และตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้มีข้อตกลงให้มีการยื่นซองประกวดเฉพาะราคาใหม่ได้ จึงแสดงให้เห็นถึงความประสงค์ของคู่สัญญาว่า หากมีการยื่นซองประกวดเฉพาะราคาใหม่ตามข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ราคาที่ผู้ยื่นซองประกวดราคายื่นเสนอไว้เดิมเป็นอันยกเลิกกันไปและต้องถือราคาตามที่ได้มีการเสนอราคาใหม่นั้น ส่วนระยะเวลาการยื่นราคาที่เสนอใหม่ยังคงเป็นไปตามข้อตกลงเดิมคือ ต้องยื่นราคาไว้ 90 วัน นับแต่วันที่ได้มีการยื่นซองประกวดราคาใหม่ โจทก์ยื่นซองประกวดเฉพาะราคาใหม่วันที่ 7 ธันวาคม 2536 ระยะเวลา 90 วัน จึงต้องนับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป เมื่อจำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ไปทำสัญญาจ้างและโจทก์ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2537 จึงไม่เกินกำหนดระยะเวลาที่โจทก์จะต้องผูกพันตามราคาที่ยื่นไว้ตามข้อตกลง เมื่อโจทก์ไม่ไปทำสัญญาจ้างตามกำหนด

โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาและต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่จำเลยตามข้อตกลง
ในการยื่นขอประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

พิพากษายืน

(อัยยา ดิษยบุตร-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-อภิชาติ สุขัคคานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ